过失不实陈述

英格兰法学习材料 | 信赖、免责声明与专业服务

1. 从草率咨询到法律责任

普通过失侵权请求通常限制纯粹经济损失的赔偿，但不是绝对禁止。Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 承认，在关系足以支持责任承担时，草率提供信息可能引起赔偿责任。但该案银行仍因免责声明而胜诉。

普通咨询请求需要分析：被告是否承担有关责任？是否知道或应当知道信息的相关用途？原告是否实际且合理地信赖？仅仅因为经济损失可预见，或一项陈述错误，不能自动认定责任成立。

> 先问谁向谁提供什么信息、为了什么目的、在什么背景下提供，再检查注意程度、实际信赖、因果关系，以及损失是否属于该义务的保护范围。

2. 本课的两个发展方向

Smith v Eric S Bush：抵押贷款估价中的免责声明，不会自动阻止对购房者的注意义务；法律上的合理性审查很重要。Henderson v Merrett Syndicates：责任承担可以涉及专业服务，而不仅是信息；侵权义务也可能与合同义务并存。

3. 法律英语词汇

Valuation：市场价值评估，不一定是完整的结构检查。Exclusion：试图排除或限制责任的条款或表述。Privity：合同权利原则上属于合同当事人的规则。Concurrent liability：同一行为可能同时产生合同责任和侵权责任，但不代表同一损失赔两次。

适用范围：英格兰与威尔士法。这些案件涉及合理注意义务，并不保证预测正确、房屋无缺陷或承保业务一定盈利。

Smith v Eric S Bush 案

1. 案情：贷款估价和不安全的烟囱

Smith 女士计划购买一所普通住宅。Abbey National Building Society 委托估价机构 Eric S Bush 为贷款目的评估房屋。她通过贷款机构支付估价费用，并收到报告，报告表示无需必要维修。她在购房时依赖该报告。

房屋部分下层壁炉烟道结构曾被拆除，导致上层烟囱结构缺少充分支撑。检查人员注意到拆除，却未核查上方的支撑。购房约十八个月后，烟囱砖石穿过屋顶坍落。因此，不能把 Smith 简单讲成“没有发现地面沉降”的案件。

2. 为什么会对购房者负有义务？

虽然委托方是贷款机构，但在此类普通住宅交易中，估价师知道购房者很可能会依赖评估。于是，合理技能和注意义务可能保护 Smith。义务范围仍与所承接的估价任务有关；贷款估价不会因此变成对房屋一切结构问题的完整检查或担保。

3. 免责声明为什么没有保护被告？

有关文件试图否认对购房者的责任。上议院将其视为受 Unfair Contract Terms Act 1977（1977年不公平合同条款法）控制的责任排除。在具体情境中，它没有通过合理性要求。考量包括议价能力、独立咨询是否实际可得及其成本、任务难度，以及谁能够投保或承担风险。

Smith 胜诉，估价机构的上诉被驳回，£4,379.97的赔偿（含利息）得以维持。同次审理还涉及 Harris v Wyre Forest District Council，属于另一案件，不应混用两案事实。

> 免责声明不是免除过失责任的万能工具。但 Smith 也不等于所有免责声明都不合理。应结合措辞、交易情况和适用法律逐项分析。

Smith v Eric S Bush [1990] 1 AC 831。判决日期为1989年4月20日，1990是报告年份。今天消费者条款及通知可能适用 CRA 2015，而非 UCTA；应先确定适用制度。

Henderson v Merrett 案

1. 案情：Lloyd's 的 Names 与承保代理人

Lloyd's 的承保成员被称为 Names。他们指控代理人在管理保险承保业务时存在过失。这些成员参与承担保险风险，不能简单理解为普通投资基金的股东。专业代理人为他们执行承保职能。

Direct Name：与兼任成员代理人和管理代理人的综合代理人发生关系。Indirect Name：通过成员代理人，再由其依次委任独立的管理代理人。这种合同链条引出问题：成员能否直接起诉没有与自己直接订约的管理代理人？

2. 责任不只来自"说话"，也可能来自专业服务

上议院承认，管理代理人可能对直接和间接 Names 都负有侵权法上的注意义务。代理人承担了专业服务，成员依赖其合理谨慎地履行。Hedley Byrne 原则因此不限于错误信息：对专业服务承担责任，也可能保护纯粹经济利益。

3. 合同与侵权义务可以并存

存在合同，并不自动排除侵权义务。但必须尊重合同框架：侵权法不应增加与双方有效约定相冲突的义务。并行责任也不能让同一损失获得双重赔偿。

Henderson 中，相关合同安排并未排除该侵权义务。代理人的上诉被驳回，Names 在初步法律问题上获胜。这解决的是义务及其与合同的关系，不等于所有被指控的过失已经得到证明，更不是最终判赔全部承保损失。

> 实际意义：间接成员希望直接向管理代理人主张侵权；一些直接成员也希望利用侵权请求与合同请求在发生时间上的不同规则。但侵权请求并不在所有案件中都自动享有更长时效。

Henderson v Merrett Syndicates Ltd [1995] 2 AC 145；[1994] UKHL 5。判决日期：1994年7月25日。Concurrent 指法律依据并存，不是赔偿两次。

理解与练习

1. 纯粹经济损失在过失侵权中一定不能赔吗？
答案： 不一定。法律承认的责任承担型义务可以保护经济利益，但必须明确具体义务及其范围。

2. Smith 中检查人员漏查了什么？
答案： 下层烟道结构被拆除后，上部烟囱是否得到充分支撑；后来烟囱砖石发生坍塌。

3. 贷款机构委托检查，为什么 Smith 也受保护？
答案： 该情境下购房者很可能信赖评估，这一点为估价师所知。估价任务范围内的义务可以延伸到她。

4. 免责声明为什么没有保护估价机构？
答案： 它在具体事实中没有满足 UCTA 的合理性要求。这并未使所有免责声明一律无效。

5. Henderson 仅仅适用于错误陈述吗？
答案： 不是。它涉及对专业服务承担责任，包括保险承保职能的履行。

6. 有合同就不能提出侵权请求吗？
答案： 不是。两种责任可在尊重合同框架的前提下并存，但同一损失不能获赔两次。

7. Henderson 是否最终判赔了所有成员损失？
答案： 没有。上诉涉及义务和合同结构的初步法律问题，具体过失与损失仍需认定。

> 答题顺序：任务与目的 → 责任承担和受保护原告 → 义务范围 → 违反义务、相关情况下的信赖、因果关系和损失 → 免责声明 / 法律 → 合同框架及并行请求。

资料来源

依据所提供的转录整理，修正案名、日期、建筑事实和诉讼结果。原始判决：Smith [1990] 1 AC 831；Henderson [1995] 2 AC 145，尤其第180-182及193-194页。背景：Hedley Byrne [1964] AC 465。法律：UCTA 1977，第2、11、13条；CRA 2015，第62条。